Sesc
Fecomércio
Senac

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ, com sua sede na cidade de Belém-PA, Avenida Assis de Vasconcelos, número 359, CEP: 66.010-010, inscrito no CNPJ sob o número 03.593.364/0001-10, neste ato representado pelo Presidente SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS, brasileiro, casado, empresário 324861 SSP/CE, CPF 598.891.608-20, residente e domiciliado em Belém-PA, conjuntamente com o Representante da Administração Nacional na Administração Regional OTÁVIO LEITE PEREIRA, brasileiro, casado, Contador, CRC-RJ 067.947/O-1, CPF 000.519.967-07, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ e com a Diretora Regional do Sesc no Pará, HELOIVA AMORAS DA SILVEIRA TÁVORA, brasileira, casada, Administradora de Empresas, RG 250059 SSP/AP, CPF 180.906.302-78, residente e domiciliada nesta Capital, doravante designado simplesmente de Sesc, e de outro lado, o (a) cliente, por si ou representado (a), assistido (a) por seu representante/assistente legal, devidamente nominado (a) e qualificado (a) no Termo de Adesão, parte integrante deste instrumento, doravante denominado CONTRATANTE, tem em si justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste contrato é a prestação de serviços educacionais escolares ao aluno indicado pelo CONTRATANTE no Termo de Adesão, o qual é parte integrante deste instrumento, referente ao período letivo de janeiro a dezembro, conforme previsto no calendário escolar, de acordo com o Projeto Político Pedagógico do Sesc.

1.1.1. O CONTRATANTE na qualidade de responsável legal do menor responderá solidariamente por seus atos, omissões e obrigações, nos termos da legislação vigente.

1.2 O Sesc no Pará oferece a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 1, a Educação de Jovens e Adultos como prestação de serviços educacionais de qualidade, contando com competente quadro de profissionais da área pedagógica e instalações adequadas à finalidade dos estudos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1 A prestação dos serviços educacionais, objeto deste instrumento, tem seu início na data da assinatura e seu término no último dia letivo do ano previsto no

calendário escolar, disponível no site www.sesc-pa.com.br.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais regulares, a serem prestados na modalidade presencial ou EAD autorizada por lei e/ou Conselho / Secretaria de Educação, exclusivamente para o ano letivo e aluno especificado no Termo de Adesão.

3.2 As aulas serão ministradas observada a metodologia adequada para se alcançar o satisfatório resultado pedagógico.

3.3 É de responsabilidade do Sesc a orientação técnica, administrativa e pedagógica decorrente da prestação dos serviços educacionais, exemplificativamente, no que se refere à distribuição dos alunos nas turmas, indicação dos professores, coordenadores e orientadores educacionais, além de outras providências que as atividades docentes exigirem, conforme seu exclusivo critério, vedada qualquer tipo de ingerência do CONTRATANTE ou de terceiros.

3.4 O Sesc, observado o período antecedente de 5 dias do início de cada período letivo, se reserva o direito de cancelar a turma cujo número de alunos seja inferior a 50%, facultado ao CONTRATANTE o direito de ocupar uma vaga em outra equivalente, no mesmo ou em outro turno, desde que haja previsão para tanto.

3.5 O aluno que não obtiver aprovação para a série especificada na Ficha de Matrícula poderá ser matriculado na série adequada, desde que haja anuência expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS

4.1 Em contrapartida pelos serviços educacionais prestados pelo Sesc, o CONTRATANTE arcará com o pagamento, no ato da matrícula (inscrição para o primeiro semestre letivo) e na consequente rematrícula (período de inscrição para o segundo semestre letivo), de acordo com os valores referentes à sua categoria de cliente e ensino.

Parágrafo Único - Não haverá pagamento a título mensal, sendo devido somente o acordado na presente cláusula.

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, 359, - Campina - Belém/PA | CEP: 66010-010 | Tel: 91 4005-9500 | CNPJ: 03.593.364/0001-10

4.2 Após assinatura do presente contrato, em caso de fato superveniente que envolva mudança de categoria, será automaticamente rescindido, podendo ser realizado um novo contrato, adequando-se às condições de preço, desconto e pagamento previstos para a atual categoria do cliente, segundo os padrões estabelecidos previamente pela instituição.

4.3 Para efetivar a inscrição nos serviços educacionais escolares, o CONTRATANTE deve ter conhecimento prévio das condições financeiras deste contrato, que estão expostas na secretaria escolar das Unidades de Ensino do Sesc, (Lei n° 9.870/99), conhecendo-as e aceitando-as livremente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 A configuração formal da matrícula para o ano letivo se dará pelo preenchimento do formulário denominado Requerimento de Matrícula e Termo de Autorização, bem como pelo pagamento do valor referente à taxa de matrícula até a data pré-determinada.

5.2 O pagamento da matrícula deverá ser efetuado conforme Termo de Adesão, nos locais indicados pelo Sesc.

5.3 O requerimento de matrícula somente será encaminhado para exame e deferimento após a certificação de regularidade do CONTRATANTE com suas obrigações financeiras decorrentes do ano letivo anterior.

5.4 O pagamento efetuado após a data de vencimento será acrescido de multa no percentual de 2% sobre o valor em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês.

5.5 O pagamento das obrigações financeiras por parte do CONTRATANTE comprovar-se-á mediante apresentação do comprovante de pagamento.

5.6 Apurada a inadimplência do CONTRATANTE e a efetiva prestação do serviço contratado, o Sesc poderá valer-se deste contrato para emitir e, se for o caso, protestar títulos de créditos, em conformidade com a legislação vigente.

5.7 Em caso de inadimplência superior a 15 dias quanto ao valor da rematrícula, o Sesc poderá promover cobrança judicial ou extrajudicial do débito por si ou por meio de escritórios especializados e Cartório de Protestos de Títulos.

5.8 O Sesc, constatada inadimplência superior a 15 (quinze) dias contínuos poderá promover medidas judiciais cabíveis com fim de garantir a exigibilidade

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, 359, - Campina - Belém/PA | CEP: 66010-010 | Tel: 91 4005-9500 | CNPJ: 03.593.364/0001-10

do débito vencido e seus consectários previstos em lei, bem como, promover a inclusão do nome do devedor no Serviço de Proteção ao Crédito.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

6.1 Os valores da contraprestação financeira acima pactuada decorrem, exclusivamente, da prestação de serviços previstos na carga horária regular contratada e seu respectivo calendário escolar.

Parágrafo único - Este contrato não inclui o fornecimento de material didático, livros, apostilas, estudos de recuperação, cursos paralelos e outros serviços oferecidos pelo Sesc.

CLÁUSULA SÉTIMA - PARA CONDIÇÕES PARA RESCISÃO DO CONTRATO

7.1 O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa do CONTRATANTE, mediante requerimento por escrito, junto à secretaria escolar da Unidade de Ensino do Sesc (Termo de desligamento), configurando cancelamento da matrícula no nível de ensino regular e transferência do aluno quando for o caso.

7.2 Em caso de desistência em até 48 horas após o pagamento da matrícula ou rematrícula, o Sesc reembolsará ao CONTRATANTE o valor pago, deduzindo as despesas administrativas, limitadas a 20% sobre o valor pago a título de matrícula ou rematrícula.

7.3 Em eventual desligamento ou desistência do CONTRATANTE durante a vigência do contrato e após o início das aulas, o Sesc se reserva o direito de cobrar do desistente o valor integral equivalente à prestação de serviço realizado, acrescido de taxa administrativa limitada à 20% sobre as parcelas contratadas e vivenciadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR

8.1 O CONTRATANTE se compromete a observar e cumprir, o calendário escolar e os horários estabelecidos pelo Sesc, assumindo total responsabilidade pelos prejuízos contratuais e pedagógicos advindos da sua não-observância.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES QUANTO À MATRÍCULA E ÀS INFORMAÇÕES SOBRE A VIDA ESCOLAR DO ALUNO

9.1 Ao firmar este Contrato, o CONTRATANTE declara ter conhecimento prévio do Regimento Escolar, disponibilizado no ato da matrícula, submetendo-se às

suas disposições, bem como às demais obrigações constantes da legislação aplicável à área de ensino.

9.2 O CONTRATANTE assume total responsabilidade quanto às declarações prestadas neste Contrato no ato da matrícula no que tange a habilitação do aluno para frequentar a série e grau indicados, concordando, desde já, que a não entrega dos documentos legais comprobatórios das declarações prestadas, até 30 dias contados do início das aulas, acarretará no automático cancelamento da vaga, isentando o Sesc de qualquer responsabilidade pelos eventuais danos resultantes.

9.3 O CONTRATANTE responde pessoal e civilmente por qualquer dano ou prejuízo causado dolosamente por ele, preposto ou acompanhante de qualquer um desses, ao estabelecimento, instalações, mobiliários, equipamentos ou patrimônio do Sesc.

9.4 O CONTRATANTE fica ciente que o Sesc não disponibiliza qualquer serviço de estacionamento, vigilância ou guarda de veículos de qualquer natureza, se isentando de eventual responsabilidade decorrente de danos, furtos, roubos, incêndios, atropelamentos, colisões, etc., que venham a correr nos espaços externos ou circunvizinhos de seus prédios.

9.5 As partes comprometem-se a comunicar, prévia e reciprocamente, por escrito, qualquer mudança de endereço sob pena de se responsabilizar pelas correspondências lhes enviadas com base no logradouro constantes no preâmbulo do presente instrumento.

9.6 O CONTRATANTE compromete-se a comunicar expressamente e imediatamente, por escrito, ao Sesc sobre decisões judiciais que venham alterar o regime de guarda do aluno, isentando-o de quaisquer fatos que estejam usufruindo de serviços previstos em contrato, nos horários pré-estabelecidos.

9.7 O Sesc se responsabiliza única e exclusivamente pela guarda de alunos menores, devidamente matriculados, que estejam usufruindo de serviços previstos em contrato, nos horários pré-estabelecidos.

9.8 O Sesc não se responsabilizará por perdas e danos de joias e objetos de valor dentro trazidas pelos alunos.

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, 359, - Campina - Belém/PA | CEP: 66010-010 | Tel: 91 4005-9500 | CNPJ: 03.593.364/0001-10

9.9 O Sesc se reserva o direito de não renovar matrícula do beneficiário do CONTRATANTE para o período letivo posterior, caso este não tenha cumprido rigorosamente as cláusulas do presente contrato, em especial quanto ao descumprimento de contraprestação financeira no prazo determinado em lei.
9.10 Nos casos dos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Projeto Criar Sesc e Educação de Jovens e Adultos, o lanche será ofertado pelo Sesc, exceto em caso de restrição alimentar muito severa e a unidade escolar não possa garantir o fornecimento do lanche específico para o aluno, o que deverá ser previamente comunicado pelo responsável do aluno à Instituição.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROTEÇÃO E DO TRATAMENTO DE DADOS

10.1 As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) ("LGPD"), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados, que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

10.1.1. Caso o CONTRATANTE seja **pai/mãe ou responsável legal de menor, autoriza desde já o tratamento dos dados pessoais da criança**, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 13.709/2018 (LGPD), não podendo ser repassado a terceiros sem o seu consentimento, observadas as demais disposições da LGPD.

10.2 O CONTRATANTE está ciente e de acordo em disponibilizar seus dados pessoais para o Sesc e de que estes serão utilizados com a finalidade exclusiva de atender aos fins necessários à prestação de serviços, objeto deste instrumento.

10.3 O CONTRATANTE autoriza que o Sesc utilize os seus dados pessoais em outros processos internos, necessários ao desenvolvimento regular de suas atividades, como: pesquisas de satisfação, comunicação via redes sociais e e-mails na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD).

10.4 O CONTRATANTE está ciente de que, a qualquer momento, poderá revogar esse consentimento, optar pela anonimização, bloqueio, retificação ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD.

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, 359, - Campina - Belém/PA | CEP: 66010-010 | Tel: 91 4005-9500 | CNPJ: 03.593.364/0001-10

Sesc
Fecomércio
Senac

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO COMPETENTE

11.1 As partes elegem o foro da cidade e comarca de Belém-PA, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas da interpretação ou execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Belém, 08 de julho de 2024

5º NOTAS Belém/PA

Sebastião de Oliveira Campos
Presidente Sesc-PA

5º NOTAS Belém/PA

Otávio Leite Pereira
Representante da AN na AR/Sesc-PA

5º NOTAS Belém/PA

Heloiva Amoras da Silveira Távora
Diretora Regional do Sesc-PA

TABELIONATO DE NOTAS VÁLIDO SOMENTE COM O SELO BELÉM/PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO PARÁ
5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM-PA
Larissa Ferreira Rosso Nelson - Tabelia
RECONHECIMENTO Nº 332628
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS
Belém/PA, 08 de julho de 2024
LETICIA PANTOJA VAZ - Escrevente
SELO DIGITAL DE RECONHECIMENTO Nº 011735435A
SÉRIE: A - SELADO EM: 08 de julho de 2024. COD. DE SEGURANÇA Nº: 634537110000112141634144260. QTD ATOS: 1 - EMOLUMENTOS: R$6,40 - FRJ: R$1,02 - FRC: R$0,17
"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"
Leticia Pantoja Vaz Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS VÁLIDO SOMENTE COM O SELO BELÉM/PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO PARÁ
5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM-PA
Larissa Ferreira Rosso Nelson - Tabelia
RECONHECIMENTO Nº 332628
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (2)OTAVIO LEITE PEREIRA
Belém/PA, 08 de julho de 2024
LETICIA PANTOJA VAZ - Escrevente
SELO DIGITAL DE RECONHECIMENTO Nº 011735436A
SÉRIE: A - SELADO EM: 08 de julho de 2024. COD. DE SEGURANÇA Nº: 634537110000112141634144260. QTD ATOS: 1 - EMOLUMENTOS: R$6,40 - FRJ: R$1,02 - FRC: R$0,17
"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"
Leticia Pantoja Vaz Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS VÁLIDO SOMENTE COM O SELO BELÉM/PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO PARÁ
5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM-PA
Larissa Ferreira Rosso Nelson - Tabelia
RECONHECIMENTO Nº 332628
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (3)HELOIVA AMORAS DA SILVEIRA TAVORA
Belém/PA, 08 de julho de 2024
LETICIA PANTOJA VAZ - Escrevente
SELO DIGITAL DE RECONHECIMENTO Nº 011735437A
SÉRIE: A - SELADO EM: 08 de julho de 2024. COD. DE SEGURANÇA Nº: 734537110000212141634144260. QTD ATOS: 1 - EMOLUMENTOS: R$6,40 - FRJ: R$1,02 - FRC: R$0,17
"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"
Leticia Pantoja Vaz Escrevente

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, 359, - Campina - Belém/PA | CEP: 66010-010 | Tel: 91 4005-9500 | CNPJ: 03.593.364/0001-10